

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2380/2533	นางสาวสมจิต อัสววิไล	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นิติบุคคลอาคารชุด "แกรนวิลล์เฮ้าส์ 2"	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญไทยสถาปัตย์	
	กับพวก	
		จำเลย
	นิติบุคคลอาคารชุด "แกรนวิลล์เฮ้าส์ 2"	ผู้ยื่นคำร้อง
	จำเลยร่วม	

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยร่วมฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 170)

ก่อนสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นิติบุคคลอาคารชุด "แกรนวิลล์เฮ้าส์ 2" เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำร้องขอของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 6327 เลขที่ดิน 347 แขวง คลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นภารยทรัพย์ในการเดินของคนและ ยวดยานพาหนะ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 6326 เลขที่ดิน 346 แขวงคลองตัน เขต

พระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมเข้ายุ่งเกี่ยว หรือทำการรอนสิทธิในการจำยอมคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยร่วมไปจดทะเบียนในที่ดินโฉนดเลขที่ 6327 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดิน โฉนดเลขที่ 6326 ของโจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จำเลยร่วม ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมเข้ายุ่งเกี่ยว หรือทำการรอนสิทธิในการจำยอม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166,165)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น